

Lösung 9

1. Wiederauffüllung und Rekultivierung: Künftige, geschätzte Kosten insg. 23.000
2. Duldung des Abladens (Kippgebühren): Geschätzte Gesamteinnahmen 10.000

zu 1:

Prüfung der Bilanzierungsgrundsätze: Liegt eine Schuld vor?

- wirtschaftliche Vermögensbelastung:
 - Auszahlungen führen zur Minderung des Bruttovermögens.
- Greifbarkeit
 - Verpflichtung gegenüber Dritten (Außenverpflichtungsprinzip):
Liegt vor mittels Pachtvertrags → Zivilrechtliche Verpflichtung.
 - Objektivierte Mindestwahrscheinlichkeit:
Mit Inanspruchnahme muss ernsthaft gerechnet werden: Grund ist gewiss.
- Quantifizierbarkeit
 - Höhe nur schätzbar, sie ist ungewiss:
Daher Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten.
- Passivierungszeitpunkt:
Wirtschaftliche Verursachung (Argumentation über Realisationsprinzip):
Zuordnung der Ausgaben zu zukünftigen Erträgen ist nur für noch nicht abgebaute Menge möglich. Den bereits abgebauten und veräußerten Kiesmengen sollten die zugehörigen Aufwendungen gegenüber gestellt werden. Dazu zählen 10 % der Rekultivierungskosten, da ohne die Rekultivierungszusage kein Kiesbau möglich gewesen wäre. → Passivierungspflicht da wirtschaftlich bis zum Abschlussstichtag entstanden, zumindest i. H. v. 10 % der Gesamtabbaumenge.

Rechtliche Entstehung der Verpflichtung:

Sie ist grds. gegeben mit dem Abschluss des Vertrages:

→ Dennoch ergibt sich für die Auffüllkosten eine Passivierungspflicht in gleicher Höhe wie bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise, da der Umfang der Kosten von

den bereits vorgenommenen Baumaßnahmen abhängt. Das bedeutet, dass auch rechtlich die Auffüllkosten nur mit fortschreitendem Kiesabbau entstehen.

→ Bei den Rekultivierungskosten wäre es denkbar, dass rechtlich schon mehr Kosten (z.B. 50 % der geschätzten 16.000) entstanden sind, als dies der Abbaufortschritt (hier: 10 %) nahe legt. (Weiteres Beispiel ist das Schlagen einer Waldschneise, um überhaupt erst an Kiesvorkommen zu gelangen). Allerdings zählt letztlich die wirtschaftliche Verursachung und gemäß dieser sind 10% der Rekultivierungskosten zu passivieren.

→ Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Sinne des § 249 Abs. 1 S. 1 HGB; Es besteht Passivierungspflicht gemäß § 246 Abs. 1 HGB (Vollständigkeitsprinzip); Ansatz mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB; Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzins gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB

→ Ratierliche Ansammlung der Rückstellung gemäß der wirtschaftlichen Verursachung: $2.300 \text{ €} / (1+i)^{10}$ in Periode 1.

Für $i = 5,5 \%$ ergibt sich:

$$2.300 \text{ €} / (1,055)^9 = 1.420,55 \text{ €}$$

zu 2:

Keine Erfassung der Einnahmen als Ertrag in Periode 1 zulässig wegen Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB).

Die Leistung (hier: Duldung des Abladens) wurde noch nicht erbracht, folglich wurde noch kein Gewinn realisiert. Somit kann ein Vermögensgegenstand (Forderung o.ä.) nicht aktiviert werden; es fehlt an der Abrechnungsfähigkeit.

[Ein ARAP scheitert an der ohnehin fehlenden Auszahlung vor Stichtag.]

→ Kein Aktivposten möglich.

Wegen Saldierungsverbot (§ 246 Abs. 2 HGB) keine Berücksichtigung bei Höhe der Rückstellung. Keine Saldierung mit lediglich erhofften Einnahmen.